

1519221-21.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Vistos.

I - RELATÓRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, denunciou VITOR LUCIANO DOS SANTOS SANTANA como incurso na pena do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1519221-21.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519221-21.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Vistos.

I - RELATÓRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, denunciou VITOR LUCIANO DOS SANTOS SANTANA como incurso na pena do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8069/90, porque, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 16h49, no interior do estabelecimento comercial localizado na Estrada do Campo Limpo, 4326, Campo Limpo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso e identidade de propósitos com a menor Miria Caetana de Souza, mediante violência e grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, 129 frascos de perfumes, creme hidratante e aparelho de barbear, avaliados em um total de R\$ 4.236,10 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e dez centavos), bem como a quantia de R\$ 465,75 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos - fl. 10) em espécie, em prejuízo da empresa ofendida Incense Perfumaria e Cosméticos Ltda (nome fantasia "O Boticário"), representada por Gabriela Ferreira Rosa. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, nesta cidade e comarca da Capital, VITOR LUCIANO DOS SANTOS SANTANA, facilitou a corrupção do adolescente Miria Caetana de Souza, menor de 18 (dezoito) anos, com

ela praticando infração penal e induzindo-a a praticá-la. O denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, foi formalmente interrogado. Por decisão, a prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 46/49). Recebida a denúncia às fls. 75. Citado (fls. 85), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 88. Durante a instrução processual procedeu-se a oitiva da vítima e de duas testemunhas da acusação. Deu-se o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em memoriais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, postulando pelo regime fechado nos termos da Súmula 269 do STJ. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu e manifestou-se sobre a dosimetria da pena e a fixação do regime menos gravoso, requerendo o direito de recorrer em liberdade. É a síntese do necessário.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

A ação penal é de ser julgada procedente, condenando-se os réus pela prática do roubo com a causa de aumento de pena descrita no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal. A materialidade e autoria dos crimes ficaram evidenciadas através do auto de prisão em flagrante delito pgs. 04, pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 13, boletim de ocorrência (pgs. 14/18) e pela prova oral produzida nos autos. A vítima Gabriela Ferreira Rosa descreveu as pessoas que fizeram roubo, um homem e a mulher, sendo ele um rapaz de pele morena, magro, estatura média, jovem. Reconheceu o réu em Juízo. Disse que estava trabalhando, atendendo os clientes, quando entrou um casal na loja. O rapaz deu voz de assalto, fazendo menção de que estava armado, disse para não gritar se não iria nos matar. A mulher passou a pegar os produtos. Foi levado dinheiro do caixa e perfumes da loja. Contou que eles saíram e entraram no ônibus. Uma cliente que estava na loja percebeu o roubo e acionou a polícia, outro cliente que estava fora da loja anotou o número do ônibus que eles tinham entrado. A polícia conseguiu prende-los e os produtos e dinheiro recuperados.

A testemunha Renato da Silva Pinheiro, policial militar, relatou que foi uma ocorrência despachada via COPOM, via 190, de roubo à Loja Boticário. No local, os funcionários informaram as características dos roubadores e os dados do ônibus que eles entraram. Conseguiram interceptar o ônibus e prender os dois. Disse que eles estavam com uma mochila na qual foram encontrados os produtos. A mulher era menor de idade, ela informou ser amiga dele e da companheira dele. Não conhecia o réu. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Alex Tadeu Anunciato Barbosa, policial militar, acrescentando que foram recuperados todos bens, perfumes e dinheiro. A mochila com os bens estava em posse do réu.

O réu Vitor Luciano dos Santos Santana confessou o roubo. Quanto à corrupção disse que não sabia que Miria era menor de idade. Afirmou que praticou o roubo porque estava em uma situação financeira difícil. Disse que pegou os produtos e que tentaria vendê-los. Afirmou que Miria começou frequentar sua casa há cerca de duas ou três semanas.

É robusto o complexo probatório produzido neste processo. Como visto a vítima e testemunhas trazem elementos de prova insuperáveis da prática dos delitos pelo acusado, além de sua própria confissão, de modo que sua responsabilização penal é imperativa. É o que basta à condenação, instando relevar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido: "ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e desde que não haja indícios de falsa inculpação." (Proc. 26057120048260294 SP, 15ª Câ. Dir. Crim., Rel. Des. J. Martins, julg. 18-11-2010, publ. 17-12-2010). "Em crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade" (TACRIM - Ap. 1.005.795/0 - Rel. Des. Décio Barretti). "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para

retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto" (TACRIM - AC - Rel. Des. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268). "Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los" (TACRIM-SP - AC - Rel. P. Costa Manso - RT 606/357). Ressalte-se, por oportuno, que não há prova de que tenha sido a vontade do ofendido influenciado por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção, inclusive com o depoimento prestado por outras testemunhas, donde forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção. Salienta-se não haver razão para receber com reservas os depoimentos dos policiais civis e militares; eles não se qualificam como testemunhas suspeitas e não estão impedidos de depor sobre os fatos presenciados, sendo que somente a contraprova concreta pode desacreditar seus testemunhos como provas bastantes para a condenação contraprova esta inexistente no processo. Desnecessária, outrossim, maior digressão sobre a validade dos depoimentos dos policiais, já que eles não merecem reparos quando acompanhados de outros elementos de prova - estes aqui existentes como explicitado, ante a prova documental e oral colhida nos autos -, quando prestados em uníssono e com coerência, conforme entendimento dominante nos Tribunais. Neste sentido: "O testemunho de policiais, compromissados como qualquer outra testemunha, não merece eiva de suspeição, desde que não defendam eles um interesse particular, mas o de caráter coletivo realizado pela atividade estatal" (Revisão Criminal nº 97.008463-3, da Capital. Relator Desembargador José Roberge).

O crime restou consumado, na medida em que os acusados inverteram a posse do bem, se apoderando desse, retirando do poder da vítima o dinheiro e objetos subtraídos, e se evadiram, sendo posteriormente alcançado por policiais militares, tendo em vista que uma pessoa que passava pela rua presenciou o ocorrido e ligou para polícia, informando as características físicas dos envolvidos, bem como o prefixo do ônibus no qual os acusados entraram. A prática do roubo pelo acusado, pois, restou amplamente demonstrada. Por fim, o crime de corrupção de menor está igualmente configurado, pois os ilícitos foram cometidos em conjunto com a adolescente M.C. de S. (16 anos). A simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, visto que se trata de crime formal, ou seja, para sua configuração não é necessária prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Assim, apurada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria da pena. Verifica-se que o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, de acordo com a folha de antecedentes de fls. 29/34 e 35/43. Observando-se os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constando a existência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo a pena-base para o crime de roubo em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e, à guisa de maiores elementos, 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para o delito de corrupção. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 29/34 e 35/43) e a atenuante da confissão, circunstâncias que se compensam. Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no inc. II do §2º, do art. 157, aumento de pena em 1/3, totalizando assim em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório, para o fim de condenar, por infração aos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.09/90, na forma do artigo 69 do Código Penal ao cumprimento das penas de 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Ausentes os requisitos legais, dado o fato do crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça,

deixo de substituir a pena corporal imposta aos réus por restritiva de direitos ou de lhe conceder o sursis. As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendam-se o réu no presídio em que se encontra. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena. Isento de custas. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila Bonilha Campos, assistente judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MM^a. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 20 de outubro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA